



PUTUSAN
Nomor 475/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT ARZARA BARAINDO ENERGITAMA, beralamat di Ruko Mahakam Square Blok B Nomor 17-19, Jalan Untung Suropati, Samarinda 10610, yang diwakili oleh Ir Ginarsa Tandinegara, Jabatan Direktur Utama PT Arzara Baraindo Energitama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding pada Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1921/PJ/2017 tanggal 10 Mei 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.70277/PP/M.XVIII A/99/2016, tanggal 26 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dengan petitum gugatan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:

KEP-505.NK/WPJ.14/2014 tanggal 10 Juli 2014, tentang

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 475/B/PK/Pjk/2018



Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 Nomor: 00037/207/09/752/12 tanggal 24 Oktober 2012 atas nama PT Arzara Baraindo Energitama;

Dengan perhitungan PPh Badan Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	SKPKB Nomor 00037/207/09/725/12	Menurut Penggugat	Selisih/ Dibatalkan
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	Penyerahaan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	21.365.400.949	-	21.365.400.949
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar			
	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	2.136.540.095	-	2.136.540.095
	Dikurangi:			
	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	788.403.418	-	788.403.418
	Jumlah perhitungan PPN kurang bayar	1.348.136.677	-	1.348.136.677
	Sanksi Administrasi	647.105.605	-	647.105.605
3	Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar	1.995.242.282	-	1.995.242.282

sehingga seharusnya PPN terutang untuk Masa Juni 2009 adalah Nihil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 9 September 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.70277/PP/M.XVIII/A/99/2016, tanggal 26 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-505.NK/WPJ.14/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B karena Permohonan Wajib Pajak Pajak, terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 Nomor 00037/207/09/725/12 tanggal 24 Oktober 2012, atas nama PT Arzara Baraindo Energitama, NPWP 02.039.915.0-725.000, beralamat di Ruko Mahakam Square Blok B Nomor 17-19, Jalan Untung Suropati, Samarinda;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Mei 2016, kemudian



terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Juli 2016 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 25 Juli 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.70277/PP/M.XVIII/A/99/2016 yang diucapkan tanggal 26 April 2016 terkait Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-505.NK/WPJ.14/2014 tanggal 10 Juli 2014;
2. Memeriksa dan mengadili sendiri materi gugatan dan mohon berkenan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri Surat Ketetapan Pajak Nomor 00037/207/ 09/725/12 tanggal 24 Oktober 2012 menjadi Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar menjadi Rp0,00;
4. Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk segera mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sehubungan dengan sengketa pajak ini;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk membayar seluruh biaya perkara terkait dengan sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 475/B/PK/Pjk/2018



Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Mei 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak gugatan Penggugat menolak gugatan Penggugat terhadap keputusan Tergugat Nomor : KEP-505.NK/WPJ.14/2014 tanggal 10 Juli 2014, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B karena Permohonan Wajib Pajak Pajak, terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 Nomor : 00037/207/09/725/12 tanggal 24 Oktober 2012, atas nama Penggugat, NPWP : 02.039.915.0-725.000, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu ditolaknya permohonan gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor : KEP-505.NK/WPJ.14/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B karena Permohonan Wajib Pajak, terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 Nomor : 00037/207/09/725/12 tanggal 24 Oktober 2012, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 475/B/PK/Pjk/2018



dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terkait dengan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dengan Jembayan Muarabara (JMB) atas pembayaran komisi penjualan yang dibayarkan oleh Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali kepada pihak ketiga (PT Maceral Energitama) masing-masing sebesar US\$ 0,7 (nol koma tujuh Dolar Amerika Serikat) per ton dari setiap batubara yang diproduksi dan US\$ 1,85 (satu koma delapan puluh lima Dolar Amerika Serikat) per ton bukan merupakan penghasilan bagi Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang didukung dengan bukti (PK-10 sd PK-15) pada Register Perkara Nomor 263 B/PK/PJK/2018, 264 B/PK/PJK/2018, 476 B/PK/PJK/2018 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, melainkan merupakan penghasilan bagi pihak ketiga (PT Maceral Energitama) yang telah dicatat dalam pembukuannya sebagai penghasilan, sedangkan *land compensation expense* bukan merupakan biaya untuk memperoleh hak penambangan, *interest income* sudah dikoreksi negatif (vide SPT PPh Badan 2009 Lampiran 1771-I), sehingga perkara *a quo* memiliki keterkaitan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) terdaftar dalam Nomor perkara tersebut di atas, dan secara yuridis fiskal perkara *a quo* bagi Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan obyek dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) serta Pasal 11A ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 475/B/PK/Pjk/2018



peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	0
	Dikurangi :	
	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0
	Jumlah perhitungan PPN kurang bayar	0
	Sanksi Administrasi	0
3	Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar	0

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor 70277/PP/M.XVIII/99/2016 tanggal 26 April 2016, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ARZARA BARAINDO ENERGITAMA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 70277/PP/M.XVIII/99/2016, tanggal 26 April 2016;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat **PT ARZARA BARAINDO ENERGITAMA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 475/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 475/B/PK/Pjk/2018